

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4745/2547

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายทง เตียว ฮวด เดวิด

นายทิพย์ งามกาละ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 32

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 186 (9)

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 145

ในคดีร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบนั้น ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ร้องมีเพียงว่า ศาลจะสั่งคืนเรือของกลางให้แก่เจ้าของซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยหรือไม่เท่านั้น ส่วนประเด็นที่ว่า ศาลจะสั่งริบเรือของกลางได้หรือไม่ยุติไปตามคำสั่งศาลในคดีหลักซึ่งถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องจะยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาในคำร้องขอคืนเรือของกลางต่อไปอีกไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2547)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 27 ทวิ, 32 พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 6 ทวิ, 20 ทวิ, 24 ตริ พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 2, 19, 31 พ.ร.บ.การเดินทาง

เรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 282 พ.ร.บ.วิเทศคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 11, 22, 23 ป.อ. มาตรา 83, 91, 32, 33 และริบของกลาง จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งห้าตามฟ้อง และให้ริบของกลางทั้งหมดรวมทั้งเรือบรรทุกน้ำมันชื่อเพลย์บอย 1 จำนวน 1 ลำ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ เพลย์บอย 1 ของกลาง ก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ให้บริษัทเจ. เจ. โอเวอร์ซีคอร์ป เข้าเรือลำดังกล่าวไปมีกำหนด 3 ปี ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งห้า ทั้งเรือของกลางมีระวางบรรทุก 677 ตัน ซึ่งเกินกว่า 250 ตัน จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกริบตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 32 ขอให้ศาลมีคำสั่งคืนเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ เพลย์บอย 1 ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของเรือของกลาง และผู้ร้องมีส่วนร่วมกระทำความผิดคดีนี้กับจำเลยทั้งห้า ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้คืนเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ เพลย์บอย 1 ของกลาง แก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า ผู้ร้องฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า เรือของกลางมีระวาง 677 ตัน ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกริบ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 32 ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจสั่งริบเรือของกลาง ตาม ป.อ. มาตรา 33 ขัด

กฎหมายศุลกากรไม่ได้นั้น เห็นว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ร้องมีเพียงว่า ศาลจะส่งคืนเรือของกลางให้แก่เจ้าของซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจช่วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งห้าหรือไม่เท่านั้น ส่วนประเด็นที่ว่า ศาลชั้นต้นสั่งริบเรือของกลางได้หรือไม่ยุติไปตามคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีหลักซึ่งถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องจะยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาในคำร้องขอคืนเรือของกลางต่อไปอีกไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน.

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-จรัส พวงมณี-จรูญวิทย์ ทองสอน)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายประโลม คเชนทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายเกรียงศักดิ์ คงผล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ